Le droit de l'expropriation

- Propos introductif
  - L'expropriation est un mode d'acquisition forcée des biens par cession du propriétaire
    - Elle n'est pas à confondre avec la confiscation des biens mobiliers
      - La confiscation consiste le plus souvent en l'appropriation d'un bien mobile dans le cadre d'enquête pénale
      - La confiscation est une sanction et présente un caractère répressif
        - Elle ne donne pas lieu à indemnisation
    - La réquisition est prévue par un certain nombre de textes au profit de l'administration
      - Anciennement, on parlait exclusivement de réquisition militaire
      - La loi du 11 juillet 1938 a consacré la possibilité des réquisitions civiles
        - Beaucoup de réquisitions sont désormais prononcées par le maire ou le préfet
        - Il peut également réquisitionner toute personne nécessaire au bien
      - À la différence de l'expropriation, elle est liée à un temps de crise ou des circonstances exceptionnelles
      - Le décret du 23 Mars 2020 comporta une article 12 qui confère aux préfets de département l'habilitation de prononcer un certain nombre de réquisitions pour les personnels de santé
    - L'expropriation se distingue de la nationalisation, qui consiste à permettre à l'État d'acquérir des entreprises sans demander l'accord des dirigeants
      - Elle est consacrée par l'alinéa 9 du préambule de la constitution de 1946
      - Elle est avant tout un dispositif économique, qui revêt un usage politique
      - La nationalisation exige une intervention du législateur
    - Dans le cadre de l'expropriation, la procédure de cession est forcée, ce qui pose une différence de taille avec la préemption
  - Le droit de propriété postule la libre disposition du propriétaire de son bien et le fait de permettre à la puissance publique d'imposer que le propriétaire se dessaisisse de son bien constitue une atteinte notable au droit de la propriété
    - Les droits naturels et imprescriptibles de l'hommes consacrés par Rousseau sont la liberté et la propriété
    - C'est un droit naturel attaché à la qualité d'être humain des le moment ou il naît
    - Selon l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré
    - Article 544 du Code civil définit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu que l'on en face pas un usage prohibé par les lois et le règlement
    - Article premier du protocole additionnel à la convention
      - Il consacre non pas le droit de propriété mais le droit au respect de ses biens
      - « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens »
    - La réserve de l'expropriation apparait dès 1789 comme réserve au droit de propriété
      - Nul ne peut être privé du droit de propriété si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exigence en échange d'une indemnité
      - L'expropriation est pensée comme une chose a faire en dernier ressort
    - Article 545. - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste préalable indemnité »
      - Il apparait une évolution favorable à l'expropriation
  - Éléments historiques de l'expropriation
    - Le droit de l'expropriation est particulièrement ancien
      - Une ordonnance royale de 1338 « en nécessite et expédiante que la chose de notre royaume la requis et pour le bien de notre peuple, nous avons droit et il nous est loisible de prendre et appliquer à notre domaine terres, châteaux, ports et autres lieux, il sera fait digne récompensation à ceux dont le roi prendrait les lieux »
      - On retrouve dès 1338 la juste rémunération comme élément fondamental de l'expropriation
    - Le droit à l'expropriation moderne nait en réalité au début du 19e siècle avec l'article 545 du Code civil
      - La loi du 8 Mars 1810 précisera le régime de l'expropriation
        - Le système dans son ensemble du droit français de l'expropriation date la loi, notamment la compétence du juge judiciaire dans la prononciation du transfert de propriété et du montant de l'indemnisation
        - Le 23 Octobre 1958 est adoptée une ordonnance qui vise a rassembler un certain nombre de dispositions concernant l'expropriation
          - Il sera matérialisé en 1977 au sein du premier Code de l'expropriation
          - Jamais nous ne toucherons à l'économie générale mais il connaitra de nombreuses modifications, notamment avec l'ordonnance de 2014
  - Les sources du droit de l'expropriation sont éminemment jurisprudentielles
    - Le Conseil Constitutionnel a donné un certain nombre de décisions
      - 25 Juillet 1989, « Importance des attributions conférées à l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière »
      - QPC 17 Septembre 2010, « En matière d'expropriation, l'exception du préjudice moral n'est pas réparable »
        - Elle résulte des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
          - Il existe un bloc de compétences qui intègre les litiges et la prérogative pour fixer l'indemnité d'expropriation
        - « Le juge judiciaire est le gardien de la propriété privée »
          - On ne retrouve pas cette formule à l'article 66 de la Constitution, mais cette idée persiste
    - La Cour Européenne des Droits de l'Homme est intervenue à de nombreuses reprises pour condamner la France
      - 23 Septembre 1982, Sporrong et Lönnroth
      - 4 Novembre 2010, Dervaux contre France
      - La décision d'exproprier un individu est une ingérence constitutive d'une privation de propriété
        - Un juste équilibre doit être trouvé entre les exigences de la communauté et le droit fondamental de l'individu
    - Le titulaire du droit d'expropriant et les expropriants
      - Le titulaire du droit d'exproprié ne peut être que l'Etat
        - L'État peut déléguer l'exercice de ce droit et permettre à d'autres personnes qui lui le droit d'exproprier
      - Les expropriants sont ceux qui ont pris l'initiative de projets à l'origine d'une expropriation
        - Le plus souvent, ce sont les collectivités territoriales
        - Il peut également s'agir des établissements publics locaux ou nationaux
        - Les SAFER peuvent également actionner des projets donnant lieu à des procédures d'expropriation
        - Les expropriants sont souvent les bénéficiaires de l'expropriation
          - Il peut exister des correspondances parfaite, mais l'inverse reste vrai
- La phase judiciaire
  - Le juge de l'expropriation
    - Historiquement, la compétence donnée au juge judiciaire est consacrée dès la loi du 8 Mars 1810
    - Une juridiction spécifique est créée, le juge de l'expropriation
      - Il est un magistrat statuant seul et désigné par le premier président de la cour d'appel, désignera juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège qui appartiennent a un tribunal judiciaire
      - Il n'est pas toujours choisi en fonction des compétences ou de son gré, rapidement il va développer une expérience particulière
        - Aucune formation n'est requise au préalable
    - Il est nommé pour une durée de 3 ans et est accompagné d'un commissaire du gouvernement institué auprès de l'administration
      - Il est le directeur des services fiscaux du département
      - Le commissaire du gouvernement a été remplacé par le rapporteur public et a vocation a défendre la juste application du droit, toutefois, devant l'expropriation, sa mission sera de défendre les intérêts des finances publiques
    - Au stade de l'appel, le juge de l'expropriation est une chambre de l'expropriation au sein des cours d'appel
    - En cassation, on a pu imaginer une chambre spécifique compétente exclusivement en matière d'expropriation, désormais, le contentieux de l'expropriation est confié a la troisieme chambre civile
  - Le transfert de propriété
    - Voie d'accord amiable
      - Le propriétaire privé peut parfaitement s'entendre avec les représentants de l'État
      - Si il apparait un arrangement sur le prix du bien, l'accord est privilégié, et le transfert pourra être acté dans un contrat de cession
    - C'est le juge de l'expropriation, qui va prononcer par voie de décision de justice, le transfert de propriété
      - L220-1 et suivants du code de l'expropriation
      - L'office va constituer a examiner l'expropriation (L221-1), le juge de l'expropriation va exercer un contrôle de pure forme
        - Il ne va pas porter d'appréciation juridique des faits mais va vérifier la présence des étapes nécessaires à la manière d'un greffier
        - Si le juge de l'expropriation constate une régularité du dossier, il est tenu de prononcer l'expropriation et de prendre une ordonnance faisant transfert
    - Le juge ne pourra refuser le transfert de propriété que dans trois hypothèses seulement
      - En cas de dossier incomplet
      - En cas de caducité de la DUP
        - Si le juge est saisi après l'expiration de la DUP, il pourra dire que la DUP a perdu les effets de droit
      - En cas de caducité de l'arrêté de cessibilité
    - La procédure n'est pas contradictoire, une QPC a été formée a ce sujet
      - 12 Mai 2012 Consort L, elle ne porte pas atteinte aux droits et libertés que la constitution garantie, car le juge de l'expropriation ne fait que constater la régularité du travail du juge administratif
    - Le juge doit prononcer le transfert de propriété au sein d'une ordonnance
      - Elle va avoir pour effet de transférer la propriété du bien vers l'expropriant
        - La propriété du bien a été transféré, l'ancien propriétaire devient, à compter de l'ordonnance d'expropriation, possesseur a titre gratuit
          - Il apparait une perte de la qualité de propriétaire
  - L'indemnisation
    - Elle est toujours prononcée par le juge de l'expropriation
      - La phase d'indemnisation va donner lieu a un débat contradictoire
      - Au sein de la procédure contradictoire, se situera la personne expropriée
      - Il est un fonctionnaire rattaché à France domaine et a pour rôle de défendre les intérêts des finances publiques
      - 11 Octobre 1966, le commissaire du Gouvernement, dans le cadre de la procédure d'indemnisation, joue un rôle fondamental
        - Le commissaire du gouvernement est une institution qui a été décriée et controversée, notamment car on a considéré qu'il influençait excessivement le juge judiciaire et que son intervention n'était pas forcément compatible avec l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
          - Convention Européenne des Droits de l'Homme, 245 Avril 2003, Ivon contre France
          - La cour a jugé que le commissaire occupait une place dominante dans la procédure
          - Il existe un dispositif incompatible avec l'égalité des armes
          - SCI Saint-Martin de Seignanx 2008, les règles relatives au commissaire du gouvernement
        - Néanmoins, la procédure fait intervenir deux phases dans lequel l'oral compte
          - En principe, la procédure devant le juge est largement écrite
          - La visite des lieux, prévue par l'ordonnance de 1958
            - La visite des lieux a été rendue obligatoire
            - Elle est une mesure d'instruction qui va permettre au juge de se transporter sur les lieux
            - L'audience publique est prévue dans le cadre de la procédure d'expropriation
            - Le décret du 13 Mai 2005 a introduit le fait que si le juge ne peut se rendre sur les lieux, il peut désigner un expert
        - Son objectif est d'obtenir l'indemnisation la plus basse
          - Il est possible, jusqu'à ce que le juge délibère, de se mettre d'accord à l'amiable sur un montant d'indemnisation
            - Si accord il y a, les juge prononcera un non lieu a statuer
            - Elles pourront demander au juge d'homologuer l'accord a l'amiable
    - L'indemnité doit être juste et préalable
      - Le caractère préalable est sans doute intuitif, en revanche, la justice est nettement plus subjective
      - L'ordonnance de 1958 a essayé de préciser les caractères en affirmant que les indemnités à louer doivent couvrir l'intégralité du préjudice directe, matériel et certain de l'expropriation
        - L321-1 du Code de l'expropriation
        - Le préjudice doit être directement causé par l'évaluation
          - Le préjudice fiscal ne sera pas compris dans l'indemnisation
          - Le préjudice moral n'est pas un préjudice indemnisable
            - Arrêt Sicart, 29 Octobre 1965
            - 21 Janvier 2011, CC Seguier d'Agouit
      - La cassation n'est que très rarement envisagée car l'évaluation participe du pouvoir d'appréciation souverain
        - Le juge de premier instance va rendre son jugement et les parties ont la possibilité d'interjeter appel
- La phase administrative de l'expropriation
  - La déclaration d'utilité publique (DUP)
    - Lorsque l'État est actionné par un expropriant, il va avoir la responsabilité d'organiser une enquête publique comme procédure administrative
      - Dans son acception moderne, elle a été introduite dans la loi Bouchardeau de 1983
      - L'enquête publique est toujours préalable et obligatoire, sauf pour certaines opérations, notamment secrètes qui intéressent La Défense nationale
      - L'ouverture de l'enquête est présentée par le préfet du département
        - Le préfet peut également refuser la demande de l'expropriant
        - Ce sont des actes décisoires unilatéraux
      - Une fois que l'arrêté de l'enquête a été pris, il va exister une phase de consultation du public
        - R112-14 et R112-15 du Code de l'expropriation précisent les conditions de publicité
        - Les conditions de publicités sont présentées via des panneaux publics
        - Mention devra être faite du lieu ou se déroulera l'enquête
    - L'enquête publique
      - Devra être rédigé un dossier de l'enquête publique rassemblant les éléments de l'enquête
        - Il est constitué d'une notice explicative de l'objet de l'expropriation envisagée
        - Plan de situation et plan général des travaux
        - Il doit comprendre une appréciation sommaire des dépenses
        - Dans le cadre de l'enquête publique, il existe deux responsables, le préfet, et le responsable des opérations matérielle : le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
          - Doivent être respectées les conditions d'indépendance et d'impartialité
          - CE 26 Octobre 2007, Que choisir de la Cote d'or
          - Le commissaire bénéficie d'un minimum indemnitaire
          - Le commissaire enquêteur va devoir rédiger un rapport mettant en avant les appréciations formulées par les administrés
          - On attend de ce rapport la formulation d'un avis personnel
            - Un avis favorable est un simple accord de l'administration
            - L'avis personnel du commissaire enquêteur ne lie pas le préfet
      - Souvent, les autorités publiques savent à l'avance ce qu'elles veulent faire et l'enquête publique n'est la que pour légitimer l'action de l'administration
    - Le dossier de l'enquête est retranscrit au préfet et comporte le rapport du commissaire enquêteur
    - Elle intervient après la phase de consultation terminée
    - Elle est un acte administratif unilatéral avec une nature juridique particulière
      - Commune de Broves, CE 10 Mai 1968, le conseil qualifie d'intermédiaire la DUP
        - Elle conserve certains éléments du régime juridique réglementaire et certains éléments des décisions individuelles
    - Elle doit faire l'objet d'une publication par voie d'affichage et dans les journaux
      - C'est la publication qui fait courir le délai de recours juridictionnel
      - L'exception d'illégalité ne pourra être présentée par le justifiable que durant le temps ou la décision n'aura pas le caractère définitif, 14 Février 1975, Époux Merlin
        - Lorsque l'on attague un acte administratif trouvant son fondement dans une DUP, il est impossible d'exciper de cette illégalité lorsque cette dernière aura acquis un caractère définitif
        - Lorsque le délai de recours est expiré, il n'est plus possible de recours conformément aux actes individuels
    - Les autorités compétentes
      - Ce n'est plus le législateur qui possède la capacité de déclarer d'utilité publique tel ou tel projet (depuis 1958)
        - Elle est une compétence du pouvoir réglementaire sous la cinquième république
      - La loi du 27 Février 2002 apporte un nouveau paradigme en matière d'expropriation
        - La compétence du Premier Ministre sera l'exception
          - Par exception, il conserve une compétence pour déclarer d'utilité publique certains projets
          - R-11-2, le Premier Ministre est compétent pour les autoroutes, les grands aérodromes de catégorie A…
            - Dans tous les cas ou le Premier Ministre sera compétent, il existera un décret
            - Une formalité supplémentaire peut subsister, certains décrets seront pris en Conseil d'État
        - Pour les opérations d'expropriation, le Conseil d'état est consulté en amont, toutefois, il lui appartient en premier et dernier ressort de juger les recours formés contre les décrets
          - Or, une difficulté peut être identifiée dans la mesure ou un requérant va se retrouver au contentieux devant le Conseil d'État alors que quelques semaines ou mois, ce dernier avait formulé un avis sur ce délai portant utilité publique
          - On va demander au Conseil statuant au contentieux de se prononcer sur la légalité d'un texte sur lequel il s'était déjà prononcé en amont
            - La théorie des apparences signifie que le juge doit donner toutes les apparences d'un juge impartial
              - 16 Avril 2010, Association Alcaly, dans le cas d'une expropriation, le fait que le Conseil soit juge ne pose pas d'impartialité du fait que l'avis et la section du recours sont différentes
            - L'administration a l'obligation de motiver certains actes, et la loi du 11 Juillet 1979 précise que l'administration a l'obligation de motiver les actes administratifs individuels défavorables
              - Pour le Conseil d'État, la déclaration d'utilité publique n'a pas a faire l'objet d'une motivation obligatoire
                - Guidel 11 Février 1983
          - Le conseil d'état fait valoir que s'il y a eu déclaration, il y a eu dossier qui comporte un certain nombre de précisions sur l'objet, le cout et les caractéristiques principales de l'opération
          - Le Conseil a été saisi d'une QPC sur l'absence d'une motivation de la DUP, comme atteinte de l'Article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
            - Refus de la QPC, Pernet, 19 Avril 2013, fin de non recevoir
        - L11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
          - Par principe, l'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou préfectoral
          - Si l'opération concerne plusieurs départements, il sera nécessaire de réaliser un arrêté interpréfectoral
    - Les effets de la DUP
      - L'article L.121-2 du Code de l'expropriation précise que l'acte portant DUP ou la décision déclarant l'absence d'utilité publique, doit être décidé dans l'année a la suite de la clôture de l'enquête publique
        - Ce délai est augmenté de six mois lorsque la DUP ne peut être prononcée qu'en décret au Conseil d'État
      - Le prononcé de la DUP est soumis dans sa validité a une condition de délai
        - L'opération d'expropriation doit être réalisée dans un délai normal de 5 ans à partir du jour ou l'acte portant DUP est adopté
          - Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai, la DUP devient caduque (5 Décembre 2007, Cass, Lucien Coste)
        - L121-5 du Code de l'expropriation prévoit des possibilités de prorogation pour les DUP
          - Pour que la prorogation soit valide, il faut respecter le parallélisme des compétences
          - Lorsque le délai de caducité était le délai de droit commun, il peut y avoir une prorogation de 5 ans maximum
      - Les effets à l'égard des expropriés et le droit de délaissement
        - Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé au terme de la déclaration d'utilité publique, les propriétaires concernés par l'opération peuvent contraindre le préfet de procéder à l'opération d'expropriation dans un délai de deux ans
    - Le contentieux de la DUP
      - Le contentieux de l'excès de pouvoir
        - La déclaration d'utilité publique est un acte administratif unilatéral qui revêt un caractère décisoire
          - La déclaration d'utilité publique peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir (Dame Lamotte 1950)
        - Le recours doit être formé dans un délai de deux mois, dans lequel, le cas échant, sera formé devant non pas le juge de l'expropriation, mais devant le tribunal administratif
          - Si la DUP a pris la forme d'un arrêté préfectoral ou ministériel, le recours sera porté devant le tribunal administratif territorialement compétant
          - Il est parfaitement possible d'assortir un recours pour excès de pouvoir d'un référé suspension (30 Novembre 2001, SA Kerry)
        - Dans le contrôle minimum, le juge se refuse de contrôler l'appréciation sur les faits
          - Dans les autres cas, on parle de contrôle normal ou de plein contrôle, le juge va censurer toutes les erreurs d'appréciation commises par l'administration
            - Parfois le juge va tellement loin que l'on parle de contrôle maximal
          - Le juge peut exercer un bilan cout / avantage, qui n'hésite pas en la matière, a remettre en cause les appréciations dans la matière
        - Il n'y a pas de contrôle d'opportunité a proprement parler, le juge de l'excès de pouvoir ne statue pas en opportunité pour ne pas prendre la place du pouvoir exécutif
          - Lors du contrôle du bilan, sont pris en compte différents types d'intérêts, notamment ceux des personnes privés
      - Le contentieux de la responsabilité
        - Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est illégale, il est possible d'engager la responsabilité de l'administration du fait de l'illégalité
          - Il faudra identifier le type de l'illégalité et présenter les dommages
        - Sur la lenteur de la procédure, il est possible de montrer que l'administration a volontairement fait durer la procédure d'expropriation alors même que celle-ci n'est pas particulièrement complexe
          - 14 Mars 1975, Section, SCI la vallée de Chevreuse
        - L'administration a toujours la possibilité théorique de renoncer a une opération d'expropriation
          - Elle ne peut abuser de son droit et il a été reconnu la possibilité d'engager la responsabilité en cas d'abus de son droit a renoncer eu égard aux circonstances
            - 20 Octobre 2003, Comité de défense des riverains du tronc commun A4
            - Le conseil n'assimile pas la responsabilité a une faute, mais a une responsabilité sans faute
  - Enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité
    - L'enquête parcellaire
      - R131-1 et suivants du Code de l'expropriation
      - Elle a pour objet de permettre au propriétaire privé de vérifier l'exactitude des parcelles et le type de droits réels concernés
      - Le dossier de l'enquête parcellaire de l'article R131-2 concerne notamment le plan parcellaire retraçant la situation des terrains de l'expropriation
        - On retrouve la liste de tous les propriétaires concernés par l'opération, avec une logique d'identification personnelle
      - Une fois constitué, le dossier doit être notifié aux propriétaires ou à leurs mandataires
        - Le refus du préfet d'ouvrir l'enquête est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir (contrôle restreint)
        - L'enquête doit désigner un commissaire enquêteur, voire des membres d'une commission d'enquête en cas de grande complexité
        - L'arrêté doit faire l'objet d'une publicité d'affichage
      - Durant la durée de l'enquête, toutes les personnes intéressées pourront émettre des observations
        - À la fin de l'enquête, le maire va venir clore la fin de l'enquête en même temps que le commissaire enquêteur, qui va rendre ses conclusions
        - Une fois l'enquête parcellaire close, elle est suivie par l'arrêté de cessibilité
    - L'arrêté de cessibilité
      - Il a pour objet de décrire les biens dont la cession est retenue comme nécessaire pour l'utilité publique
        - Il ne procède pas au transfert de propriété mais se contente de constater que toutes les conditions ont été remplies
        - L'autorité compétente pour prendre l'arrêter déclarant cessible une propriété est le préfet
          - Il a le caractère d'une décision individuelle
      - Il va lister les parcelles telles qu'elles ont été identifiées et va énoncer les personnes propriétaires
        - Il n'est pas un acte créateur de droit et ne constitue pas un acte nécessitant motivation (4 Mars 1994 Jonchère)
      - S'agissant des effets, il n'a pas d'effet direct sur le transfert de propriété des parcelles
        - Il sert uniquement de base à la procédure d'expropriation
        - Sa durée de validité est limitée à 6 mois dans le temps
          - Passé le délai, l'arrêté devient caduc
      - Lorsque l'arrêté de cessibilité est pris par le préfet, on passe précisément de la phase administrative à la phase judiciaire
        - L'arrêté doit être notifié à l'ensemble des propriétaires et doit transmettre le dossier au juge
        - La transmission signe la fin de la phase administrative et le début de la phase judiciaire